

Análise Jurídica do Caso Silvinei Vasques: Medidas Cautelares, Documentos Falsos e Prisão Preventiva

Introdução

O presente estudo examina aspectos jurídicos relevantes emergentes do caso de **Silvinei Vasques**, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e 6 meses de reclusão em ação penal relacionada a atos antidemocráticos ¹. Após a condenação, Silvinei encontrava-se em **liberdade provisória** sob medidas cautelares rigorosas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes – incluindo **prisão domiciliar com monitoração eletrônica (tornozeleira), proibição de ausentar-se do país e entrega de passaporte** ². No entanto, poucos dias após a decisão, Silvinei **rompeu a tornozeleira eletrônica e abandonou sua residência**, evadindo-se clandestinamente do Brasil. Foi capturado no Paraguai ao tentar embarcar em voo para El Salvador usando **documentos falsos**, ocasião em que apresentou às autoridades uma **declaração médica** afirmando sofrer de *glioblastoma multiforme* (um câncer cerebral grave) que o tornaria incapaz de se comunicar verbalmente ³ ⁴. Tais fatos suscitam diversos temas jurídicos que serão explorados a seguir, estruturados em quatro eixos: **(1)** o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF e a possibilidade de **prisão preventiva** com base nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal (CPP); **(2)** o **uso de passaporte e identidade falsos** perante autoridades estrangeiras, à luz do art. 304 do Código Penal (CP) e da jurisprudência pátria sobre crimes documentais de repercussão internacional, incluindo análise de **concurso de crimes**; **(3)** a apresentação de **declaração médica possivelmente fraudulenta**, examinando se tal conduta pode configurar *fraude processual* (art. 347 do CP), *falsidade ideológica* (art. 299 do CP) ou tentativa de **obstrução da execução penal**, considerando a boa-fé objetiva do réu e a necessidade de perícia médica; e **(4)** os fundamentos da **decretação da prisão preventiva** por Alexandre de Moraes, enfatizando os pressupostos do art. 312 do CPP – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assecuramento da aplicação da lei penal – bem como o princípio da proporcionalidade em face da presunção de inocência, com apoio na jurisprudência do STF e STJ acerca de fuga de réus condenados.

A metodologia abrange a análise de dispositivos legais pertinentes, doutrina atualizada de direito penal e processual penal, e precedentes dos tribunais superiores (STF e STJ) até dezembro de 2025. Busca-se uma visão abrangente e crítica, com exposição sistematizada em seções temáticas (introdução, desenvolvimento e conclusão), além de quadros sinóticos para sintetizar normas e entendimentos jurisprudenciais relevantes. As citações de fontes legais, doutrinárias e jurisprudenciais serão fornecidas para embasar cada ponto discutido.

1. Descumprimento de Medidas Cautelares e Prisão Preventiva

1.1. Medidas cautelares, liberdade provisória e poder geral de cautela do juiz

No processo penal brasileiro, a **liberdade provisória** do acusado é a regra, e a **prisão cautelar** a exceção, só admitida quando estritamente necessária. A Lei nº 12.403/2011 reformou o CPP para ampliar o rol de **medidas cautelares pessoais** diversas da prisão (arts. 319 e 320 do CPP), permitindo

proteger o processo sem encarceramento desnecessário ⁵ ⁶. O art. 282 do CPP estabelece os **requisitos gerais** das medidas cautelares, baseados no binômio **necessidade e adequação**: a medida deve ser necessária para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução, ou para evitar novas infrações, e adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado ⁷ ⁸. O dispositivo determina expressamente que a **prisão preventiva** é *ultima ratio*, devendo ser imposta apenas se nenhuma medida menos gravosa for suficiente (art. 282, §6º) ⁹ ¹⁰. Assim, ao decretá-la, o magistrado deve fundamentar por que medidas alternativas seriam inadequadas ou insuficientes no caso concreto ¹¹.

O magistrado dispõe do chamado **poder geral de cautela**, que o autoriza a impor medidas necessárias ao resguardo do processo mesmo que não previstas expressamente, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. Antes da reforma de 2011, dada a escassez de alternativas legais, juízes lançavam mão de medidas atípicas (como retenção de passaporte ou proibição de frequentar certos locais) para evitar riscos processuais ¹². A partir da nova legislação, o **CPP enumerou medidas cautelares** (v.g. monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar, proibição de ausentar-se) justamente para reduzir a necessidade de inovações jurisprudenciais controversas ¹³. A doutrina majoritária entende que, após essa reformulação, o poder geral de cautela não autoriza violações ao **princípio da legalidade** – ou seja, o juiz deve ater-se às medidas previstas em lei, aplicando-as isolada ou cumulativamente conforme o caso (CPP, art. 282, §1º) ¹⁴. Qualquer restrição à liberdade não prevista pelo legislador seria indevida. Entretanto, nada obsta que o juiz estabeleça **condições específicas de cumprimento** das medidas legais (por exemplo, rotas de deslocamento autorizadas quando proíbe ausentar-se de certa região), visando adaptar as cautelares às peculiaridades do caso concreto – o que decorre do dever de zelar pela eficácia das medidas.

Em suma, o **poder cautelar judicial** deve ser exercido nos limites da necessidade e proporcionalidade. A **liberdade provisória** do acusado pode vir acompanhada de condições (fiança, monitoração, comparecimento periódico em juízo, etc.), devendo o beneficiário **agir de boa-fé objetiva** e cumprir rigorosamente as obrigações impostas. Essa confiança recíproca entre Judiciário e acusado é a base do sistema de cautelares diversas da prisão. O **descumprimento injustificado** de tais medidas configura abuso da liberdade provisória e autoriza a reação estatal na forma da **revogação do benefício** e eventual decretação da prisão preventiva, como se verá adiante.

1.2. Violação de cautelares e requisitos para decretação da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 312)

No caso em análise, Silvinei Vasques **violou frontalmente as medidas cautelares** fixadas em sua liberdade provisória: removeu/rompeu a tornozeleira eletrônica e abandonou o recolhimento domiciliar noturno, *evadindo-se para fora do país sem autorização judicial*. Essa conduta configurou não apenas desprezo à ordem judicial, mas também indicou **risco concreto de fuga** e frustração da aplicação da lei penal – um dos fundamentos clássicos da prisão preventiva. O ordenamento processual penal prevê expressamente tal situação: o art. 282, §4º, do CPP dispõe que, em caso de **descumprimento de qualquer obrigação imposta** ao acusado, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do querelante, poderá **substituir a medida por outra mais adequada ou, em último caso, decretar a prisão preventiva**, nos termos do art. 312 ¹⁴. Trata-se da positivação do entendimento de que as medidas alternativas **dependem da lealdade do acusado**; uma vez quebrada essa confiança, justifica-se recorrer à custódia cautelar para garantir a seriedade do processo.

O próprio art. 312 do CPP – que elenca os pressupostos da prisão preventiva – prevê em seu §1º (antigo parágrafo único) que a prisão preventiva *“também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”* ¹⁵. Ou seja, além das hipóteses tradicionais do *caput* (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal, ou

assegurar a aplicação da lei penal), o legislador incluiu o **inadimplemento de cautelares** como fundamento autônomo para prender cautelarmente o réu. Importante destacar que essa previsão – introduzida pela Lei 12.403/2011 e mantida pela Lei 13.964/2019 – não isenta o juiz de demonstrar no caso concreto a **necessidade da medida extrema**. Em geral, o descumprimento da cautelar *em si* já evidencia que medidas menos gravosas foram insuficientes para conter o comportamento do acusado, revelando o *periculum libertatis*. Ainda assim, a decisão deve estar **devidamente motivada**, indicando fatos novos ou contemporâneos que tornaram a prisão imprescindível (CPP, art. 312, §2º) ¹⁶. No caso de Silvinei, os fatos falam por si: poucas horas após romper o dispositivo de monitoramento, ele empreendeu fuga internacional, sendo capturado apenas por cooperação policial internacional. Esse evento contemporâneo demonstra, de forma inequívoca, o **perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado** (requisito expresso no art. 312 *caput*, após a Reforma de 2019) ¹⁷.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em reconhecer que o **descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva**, nos termos dos arts. 282, §4º e 312 do CPP ¹⁸. O STF já decidiu que a **fuga do distrito da culpa** – isto é, a evasão do acusado de sua comarca ou país para evitar a persecução penal – **demonstra concretamente o risco de não aplicação da lei penal**, legitimando a custódia preventiva para garantia da futura execução da pena ¹⁹ ¹⁸. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que **fugir ou ocultar-se do processo** configura circunstância apta a reforçar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, atendendo ao requisito do *periculum libertatis*. Como afirmou o STJ, *“a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal”* ²⁰.

No caso em exame, o ministro Alexandre de Moraes fundamentou a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva justamente na **violação deliberada e injustificada** das obrigações impostas a Silvinei. Em seu despacho, ressaltou que *“a fuga do réu, caracterizada pela violação das medidas cautelares impostas sem qualquer justificativa, autoriza a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva”* ¹⁹. Destacou ainda que Silvinei descumpriu as condições fixadas (monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de deixar o país) **apenas poucos dias após tomar ciência da decisão judicial**, evidenciando **“flagrante descaso e desrespeito à ordem judicial”** e indicando alto risco de reiteração delitiva ou de frustração da Justiça ²¹. Tais elementos atendem aos requisitos do art. 312, visto que demonstram perigo concreto à ordem pública (pela audácia e potencial para repetir comportamentos ilícitos) e, principalmente, à aplicação da lei penal (dada a intenção clara de evadir-se da punição). Ademais, fica patente a **inadequação das medidas menos gravosas**: se a monitoração e o recolhimento não impediram a fuga, somente a prisão pode resguardar o processo. Nesse quadro, a **prisão preventiva mostra-se proporcional** e necessária, não configurando antecipação de pena indevida, mas sim um meio cautelar legitimado pelo próprio comportamento do acusado.

1.3. Limites da liberdade provisória e consequências do descumprimento

A situação de Silvinei ilustra bem os **limites da liberdade provisória** e do benefício da confiança judicial. Ao ser solto cautelarmente, ele assumiu compromissos (monitoramento, não viajar, permanecer em casa à noite etc.) e estava ciente de que sua liberdade dependia do cumprimento dessas condições. A **lei processual** deixa claro que, **ausentes os requisitos da prisão preventiva, o réu pode aguardar solto**, porém **sob medidas cautelares adequadas (CPP, art. 321)**; por outro lado, **se surgem elementos que autorizem a prisão preventiva – como o descumprimento das cautelares impostas – a liberdade provisória deve ser revogada** ¹⁴ ¹⁸. Trata-se de uma relação condicional: a liberdade é mantida enquanto o acusado colabora e observa as determinações judiciais.

O **descumprimento injustificado de cautelares** rompe essa relação de confiança e aciona a resposta estatal. Além de fundamentar a prisão preventiva (como visto), o comportamento de Silvinei poderia, em tese, configurar também o crime de **desobediência** a ordem judicial (CP, art. 330) por não ter acatado condição imposta pela autoridade competente. No entanto, na prática forense costuma-se dispensar a persecução autônoma por desobediência quando o fato de descumprir medida cautelar já é tratado no bojo do próprio processo penal principal, servindo de fundamento para prisão preventiva ou agravamento de regime. Afinal, punir criminalmente a violação da cautelar seria em grande medida inócuo diante da reação mais gravosa que é a perda da liberdade provisória.

Importa ressaltar que a **revogação da liberdade provisória** de Silvinei e sua volta à prisão não violam o princípio da **presunção de inocência**, pois não se trata de puni-lo antecipadamente pelo crime em si, mas de **assegurar a lisura e a efetividade do processo penal** diante de um *comportamento adversarial* do acusado. A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) impede a execução da pena antes do trânsito em julgado, mas **não obsta a prisão cautelar** quando fundamentada e necessária. Nesse sentido, o STF reiterou – ao julgar em 2019 a questão da prisão após condenação em segunda instância – que a regra é aguardar o trânsito em julgado em liberdade, **salvo** se presentes motivos para prisão preventiva ²²

²³ . **A fuga de um réu condenado (ainda que pendente de recursos) constitui justamente um** motivo excepcional que legitima a custódia preventiva, *pois demonstra dolo* do acusado em frustrar a aplicação da lei penal. Logo, não há ofensa à presunção de inocência, mas sim proteção do processo contra um acusado que, por iniciativa própria, abdicou do direito de aguardar solto ao violar a lei e as condições impostas.

Em conclusão desta seção, à luz do caso concreto e do arcabouço jurídico vigente, verifica-se que a atuação do STF – convertendo as cautelares em prisão preventiva – esteve rigorosamente embasada nos arts. 282 e 312 do CPP. O episódio de descumprimento das medidas revelou a insuficiência de qualquer outra resposta que não a prisão para **garantir** a ordem pública e a futura execução da pena. Conforme registrou Moraes na decisão, a adoção da prisão preventiva mostrou-se **imperiosa para preservar a autoridade das decisões judiciais e evitar o descrédito da Justiça**, diante de um réu que desafiou deliberadamente o poder estatal ¹⁹ ²¹ . Esse entendimento encontra sólido amparo doutrinário e jurisprudencial, reafirmando o equilíbrio entre a proteção dos direitos do acusado e a garantia da efetividade do processo penal.

2. Uso de Documento Falso: Passaporte Falso, Identidade Falsa e Concurso de Crimes

2.1. Tipo penal do uso de documento falso (CP, art. 304) e contexto internacional

Silvinei Vasques foi preso pelas autoridades paraguaias portando e tentando utilizar **documentos falsos** para ocultar sua identidade real durante a fuga. Especificamente, notícias indicam que ele portava um **passaporte falso** (com nome e dados biográficos falsificados) e possivelmente outros documentos de identidade fraudulentos para viabilizar sua viagem de Assunção até San Salvador, El Salvador. Tais condutas se enquadram no crime de **uso de documento falso**, tipificado no art. 304 do Código Penal brasileiro: “Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. A pena cominada é **igual à da falsificação ou alteração** correspondente ²⁴ . Em outras palavras, usar um documento falso incorre na mesma pena prevista para quem falsificou aquele documento – o que, no caso de um **passaporte (documento público)**, corresponde ao art. 297 do CP (falsificação de documento público, reclusão de 2 a 6 anos e multa).

Trata-se de crime contra a **fé pública**, formal e de perigo abstrato: consuma-se com a simples apresentação ou emprego do documento materialmente falso ou ideologicamente falso,

independentemente de obtenção de vantagem ou efetivo engano da autoridade. A ofensa aqui é à confiança nos documentos, que sustentam a credibilidade das relações jurídicas e administrativas. A jurisprudência assente do STJ estabelece que **o uso de documento falsificado se configura no momento e local em que o agente o apresenta como verdadeiro**, ainda que seja em país estrangeiro ou perante autoridade de outro Estado ²⁵. Em casos de caráter internacional – por exemplo, um brasileiro que utiliza passaporte falso em controle migratório no exterior – entende-se que a jurisdição brasileira pode ser atraída, pois se trata de documento emitido (ou que deveria ser emitido) por autoridade brasileira e o bem jurídico lesado (fé pública documental) também é do interesse do Brasil. Inclusive, pela regra de extraterritorialidade condicionada (CP, art. 7º, II, *b*), crimes praticados por brasileiros no exterior que ofendam a fé pública ou a Administração Pública brasileira são puníveis aqui, caso o agente ingresse em território nacional e desde que não julgado no estrangeiro. No caso concreto, Silvinei – cidadão brasileiro – utilizou documentos possivelmente brasileiros falsos e foi entregue às autoridades nacionais, de modo que responderá no Brasil por esse crime.

Além da competência territorial, há a competência **material**: falsificação e uso de passaporte são crimes federais, por se tratar de documento emitido pela União (Justiça Federal, CF art. 109, IV). Assim, eventual processo por **uso de documento falso** contra Silvinei tramitará na esfera federal brasileira. Jurisprudência do STJ confirma que **competete à Justiça Federal processar e julgar falsificação de passaporte e seu uso** (crime contra serviço da União) ²⁶. A atuação das polícias e da Interpol no caso demonstra essa dimensão transnacional e a necessidade de cooperação jurídica internacional, mas no mérito aplica-se a lei penal brasileira.

2.2. Passaporte falso e identidade falsa: falsidade material e ideológica; concurso de crimes

É importante distinguir as possíveis falsidades presentes na conduta de Silvinei. O **passaporte falso** configura uma *falsidade material*: ou o documento todo foi contrafeito (imitando modelo oficial) ou um passaporte legítimo sofreu alterações nos dados (como foto e nome trocados). Em ambos os casos, o art. 304 (uso) remete à pena da **falsificação correspondente** – aqui, falsificação de documento público (CP, art. 297) caso o passaporte seja brasileiro. Já a utilização de **identidade sob nome falso** pode ocorrer de duas formas: **(i)** mediante o uso de um documento falso (por exemplo, apresentar um RG falsificado em nome de terceiro ou nome inventado), ou **(ii) per saltum**, simplesmente declinando verbalmente uma identidade que não é a sua, sem qualquer documento (situação típica de alguém que, ao ser abordado por policial, informa nome falso). No primeiro cenário, prevalece apenas o crime de uso de documento falso (304), ao passo que no segundo configura-se o crime autônomo de **falsa identidade**, previsto no art. 307 do CP (*“Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, ou para causar dano a outrem, ou para evitar punição”*, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa).

No caso de Silvinei, há indicação de que ele portava documentos falsos (passaporte e possivelmente carteira de identidade). Assim, sua falsa identidade estava **lastreada em documentos forjados**, não sendo um mero ardil verbal. Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada considera que **o delito de falsa identidade (art. 307) possui caráter subsidiário**, ou seja, **não se aplica quando a conduta do agente se enquadra em delito mais grave de falsidade documental** ²⁷. O entendimento é que quem assume identidade alheia mediante uso de documento falso responde apenas pelo art. 304, pois o bem jurídico tutelado (fé pública) já foi lesado por este crime mais gravoso, absorvendo a ofensa à identificação pessoal. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná sumariou que o art. 307 *“só se configura quando o agente não apresenta documentação, limitando-se a dizer-se outra pessoa”*, citando doutrina de Rogério Greco nesse sentido ²⁸. Portanto, Silvinei muito provavelmente responderá apenas pelo uso de documentos falsos, não cumulativamente por falsa identidade, já que a identidade falsa por ele assumida estava materializada nos papéis fraudulentos apresentados.

Cabe avaliar, porém, **eventual concurso de crimes** no tocante aos documentos utilizados. É possível que ele estivesse de posse de **mais de um documento falso** (por exemplo, um passaporte e uma carteira de identidade ou carteira de motorista, todos com informações falsas). Se ele efetivamente *usou* ambos em contexto diverso – por exemplo, apresentou um passaporte falso no check-in do aeroporto e, ao ser detido, exibiu também um RG falso – poder-se-ia cogitar de **concurso material** de usos de documento falso (um crime para cada uso distinto, conforme art. 304). Contudo, se os documentos foram usados conjuntamente num mesmo contexto (entregues em conjunto às autoridades), a doutrina tende a considerar o fato como um **único crime continuado ou mesmo um único delito**, pois a pluralidade de documentos faz parte de uma mesma ação finalística de ocultar a identidade. Não há posição absolutamente pacífica, mas aplica-se o princípio da consunção ou da absorção de atos preparatórios. Por exemplo, se ele falsificou uma certidão para obter um passaporte falso e depois usou este passaporte, a falsificação antecedente poderia ser absorvida pelo uso. Inclusive, o STJ já decidiu que **o agente que ele próprio falsifica um documento e em seguida o utiliza deve responder por um crime único**, normalmente apenas pela falsificação (quando comprovada a autoria desta), considerando o uso como exaurimento do delito antecedente ²⁹. No entanto, se a falsificação foi feita por terceiro (como é comum no mercado de documentos falsos) e Silvinei apenas adquiriu e usou o documento, ele responderá pelo art. 304 exclusivamente, enquanto o falsificador (se identificado) responderia pelo art. 297/298.

Outro ponto a analisar é se além do uso de documento materialmente falso (passaporte contrafeito), Silvinei cometeu alguma **falsidade ideológica** (art. 299 do CP). A falsidade ideológica ocorre quando um documento verdadeiro é obtido ou preenchido com informações falsas. Não há notícia, por exemplo, de que ele possuísse um **documento autêntico emitido em nome de outrem** com dados falsos. Se ele tivesse conseguido expedir um passaporte legítimo com identidade fictícia (o que envolveria fraudar o processo de emissão, possivelmente com certidões de nascimento falsas etc.), aí sim haveria falsidade ideológica em documentos públicos subjacentes. No caso em tela, a falsidade parece ser total (documentos inteiramente falsos), caracterizando falsidade material. Logo, art. 299 não se aplicaria diretamente ao passaporte falso em si, mas poderá ser cogitado em relação à **declaração médica falsa** apresentada, assunto da próxima seção.

Por fim, vale mencionar a possibilidade de **concurso com outros delitos** decorrentes da fuga: Silvinei claramente pretendia **evadir-se da execução penal** brasileira. Fugir de estabelecimento prisional é crime apenas se houver emprego de violência (CP, art. 352) – o que não se deu, pois ele não estava encarcerado fisicamente. Fugir do país violando ordem judicial não tipifica um crime autônomo específico além da desobediência (já comentada) e dos crimes de falso. Contudo, se durante sua fuga ele praticasse atos de corrupção, favorecimento pessoal (por parte de quem o ajudou a escapar, CP art. 348) ou outros, tais fatos poderiam configurar delitos distintos. Não há indicação disso no caso. Assim, o foco permanece nos **crimes documentais**, cuja **gravidade é ressaltada pelo contexto internacional**: usar um passaporte falso para transpor fronteiras atenta não apenas contra a fé pública nacional, mas também pode acarretar **incidentes diplomáticos** e viola infrações penais em outros países (no Paraguai, por exemplo, ele certamente infringiu leis locais de migração e falsidade). A cooperação entre Brasil e Paraguai materializada na prisão de Silvinei reflete a gravidade com que esses crimes são tratados no cenário internacional, havendo inclusive circulação de alertas da Interpol quando uso de documentos falsos é associado a fuga de criminosos.

Em suma, Silvinei deverá responder pelo **uso de documento falso (CP, art. 304)**, possivelmente em concurso material se comprovado o uso separado de mais de um documento fraudulento. Dificilmente responderá por **falsa identidade (CP, art. 307)** isoladamente, dado o caráter subsidiário deste crime frente às falsidades documentais mais abrangentes ²⁷. A **falsidade ideológica (CP, art. 299)** poderá ser aventada apenas se identificado algum documento formal contendo declarações falsas fornecido

por ele – o que nos leva à **declaração médica falsa** apresentada em seu nome durante a fuga, objeto da próxima análise.

3. Declaração Médica Falsa: Fraude Processual, Falsidade Ideológica e Obstrução da Justiça

3.1. O documento apresentado: conteúdo e finalidade

Ao ser detido no aeroporto de Assunção (Paraguai), Silvinei Vasques **apresentou às autoridades uma declaração escrita**, assinada por ele, na qual afirmava estar gravemente doente. No texto (redigido na primeira pessoa), ele declara: *“Tenho diagnóstico de Glioblastoma Multiforme – Grau IV, câncer localizado no cérebro, de prognóstico grave, razão pela qual não posso me comunicar verbalmente nem compreender instruções orais... por esse motivo, não posso responder perguntas de forma falada. Se for necessário, a comunicação pode ser realizada por escrito”* ³. Prossegue informando que possui autorização médica para viajar, receitas de medicação de uso contínuo e descreve ter feito tratamento de radioterapia e quimioterapia no Brasil, sofrendo lesões no crânio como efeito colateral ³⁰. Alega que está se deslocando para realizar um tratamento de *radioscirurgia* moderno que poderia prolongar sua vida, declarando-se lúcido e clinicamente apto a viajar, *“dentro das minhas limitações de comunicação verbal e auditiva”* ³¹. Afirma que viaja de Assunção para San Salvador exclusivamente para o tratamento, sem data de retorno definida pois dependeria de exames complementares e eventual internação. Por fim, solicita a compreensão e colaboração das autoridades, apresentando a declaração *“para conhecimento”* ⁴.

É evidente que esse documento tinha a **finalidade de persuadir as autoridades a permitirem seu embarque ou, ao menos, de atenuar a percepção de ilicitude de sua fuga**, conferindo-lhe um verniz humanitário (viagem para tratamento de saúde urgentíssimo) e alegando uma **incapacidade de comunicação oral** que justificaria seu silêncio ou hesitação ao ser abordado. Em outras palavras, a declaração buscava **induzir as autoridades ao erro** quanto à real situação: Silvinei não estava em viagem legal para tratamento, mas foragido; e não há evidências de que sofresse do câncer alegado – tudo indica que foi uma informação falsa criada ad hoc para evitar questionamentos. Assim, surge a questão: essa conduta de **forjar um quadro clínico** configura algum ilícito penal, além de ser um elemento que reforça a decisão de prisão preventiva?

3.2. Fraude processual (CP, art. 347) pelo artifício de falsa doença

O crime de **fraude processual**, previsto no art. 347 do CP, consiste em *“inovar artificiosamente, na pendência de processo civil, administrativo ou penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito”*. A pena é detenção de 3 meses a 2 anos e multa ³². Esse delito tutela a administração da justiça, punindo quem **altera intencionalmente a realidade fática** relacionada a um processo para enganar a autoridade. Normalmente, os exemplos clássicos envolvem modificar cena de crime, esconder provas ou orientar testemunhas a mentir. Mas o tipo abrange expressamente a alteração do estado de **pessoa**, ou seja, características ou condições pessoais relevantes ao processo

³³.

No caso em análise, Silvinei estava sob **processo penal** (já condenado e em fase de execução provisória da pena, pendente talvez de embargos ou formalidades finais). Ao **fabricar uma falsa condição de saúde debilitante**, ele claramente tentou modificar o *estado da pessoa* (ele próprio) aos olhos da autoridade, para induzi-la a erro – pretendia que acreditassem que ele, sendo um paciente terminal sem possibilidade de falar, não era um fugitivo comum, mas alguém necessitado de cuidados urgentes, o que possivelmente poderia levar à não prisão imediata ou a tratamento diferenciado. Configura-se,

portanto, em tese, a fraude processual: houve **inovação artificiosa no estado da pessoa na pendência de processo penal**, com intuito de enganar as autoridades competentes (juiz, policiais) quanto à realidade. O elemento subjetivo (dolo) também se verifica, pois a carta foi elaborada deliberadamente para esse fim, não havendo nenhum engano de boa-fé.

A doutrina corrobora esse entendimento ao afirmar que “a ação do agente consiste em modificar deliberadamente o estado de lugar, coisa ou pessoa para criar uma realidade falsa” e enganar o julgador³³. Inclusive, o art. 347 é suficientemente amplo para abranger fatos ocorridos não só no processo judicial formal, mas **em quaisquer procedimentos ou atos destinados a influenciar a decisão de autoridades** durante a persecução penal³⁴. No caso, embora a carta tenha sido apresentada no estrangeiro, seu claro destinatário final era o processo brasileiro – pretendia evitar a prisão e a consequente comunicação ao STF. Assim, do ponto de vista jurídico, **há fortes indícios de fraude processual**.

Há precedentes nos quais comportamento semelhante foi considerado fraude processual, como situações em que réus simulam doença ou incapacidade para adiar atos processuais ou evitar a prisão. Um exemplo hipotético: se um acusado manipula exames médicos para parecer enfermo e obter prisão domiciliar indevidamente, tal conduta pode ser enquadrada no art. 347 c/c art. 299 (falsidade ideológica) quando envolve laudos médicos falsos apresentados ao juízo³⁵. Isso nos leva ao próximo tópico: além de fraude processual, a conduta de Silvinei pode caracterizar **falsidade ideológica** no documento em si.

3.3. Falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304) na declaração médica

A **falsidade ideológica** ocorre quando alguém “omite, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou insere/nele faz inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (art. 299 do CP). No contexto da declaração apresentada por Silvinei, temos um **documento particular** (escrito e assinado por ele, não autenticado por autoridade), contendo uma série de **declarações falsas** sobre fato relevante – seu estado de saúde – com claro propósito de influir em sua situação jurídica (evitar prisão, escapar da persecução). Enquadra-se perfeitamente na descrição do art. 299, uma vez que ele “fez inserir declaração falsa” em documento (afirmou ter câncer grave e incapacidade inexistentes) para criar uma situação de fato (necessidade de tratamento) juridicamente relevante ao curso do processo penal.

O fato de o documento não ser oficialmente de médico não impede a incidência do art. 299, pois documentos particulares também são protegidos quando têm potencial de enganar a autoridade. Note-se que Silvinei inclusive menciona “conto com autorização médica para viajar, receituário e medicação comigo”, ou seja, ele possivelmente portava **receitas ou atestados médicos** (autenticidade desconhecida) para dar suporte à sua narrativa³⁶. Caso algum desses atestados tenha sido **emitido por médico contendo informações falsas deliberadamente**, poderíamos ter adicionalmente o crime de **falsidade de atestado médico** (art. 302 do CP) por parte do médico. O art. 302 pune o médico que, no exercício da profissão, dá atestado falso (pena de detenção, 1 mês a 1 ano). Se Silvinei obteve de algum médico conhecido um atestado fraudulento de doença grave, este profissional incorre no art. 302. Já Silvinei, ao apresentar tal atestado ao fim de obter benefício, responderia por **uso de documento falso** (art. 304). De fato, há jurisprudência assinalando que **o uso de atestado médico falso** configura o art. 304, e não o 302, pois este é crime especial do médico enquanto aquele recai sobre o beneficiário que utiliza o documento espúrio³⁷³⁸.

No caso concreto, ainda não se divulgou se os “documentos médicos” que ele mencionou eram verdadeiros ou forjados. Mas a **declaração escrita e assinada por ele** certamente contém informações sabidamente falsas, o que por si só caracteriza **falsidade ideológica**. Tal crime admite a forma tentada (no caso, ele tentou usar o documento para enganar as autoridades no momento da prisão). Além disso, a apresentação dessa declaração perante os policiais paraguaios pode ser vista, do ponto de vista brasileiro, também como um **ato de uso de documento falso** (304) – visto que ele utilizou um documento com conteúdo falso como se legítimo fosse, para fins de enganar agentes públicos. A diferença entre enquadrá-lo no 299 ou no 304, nesse caso, é sutil: o 299 pune quem fabrica a mentira documental; o 304 pune quem utiliza o documento falso (seja material ou ideológico). Aqui, Silvinei foi autor do próprio documento e o usou ativamente, de forma que há concurso aparente entre 299 e 304. A tendência é que, **por ser ele mesmo o criador e o utilizador do documento falso**, responda por **um crime único de falsidade ideológica**, visto que o uso foi a forma de consumir a intenção delitiva (princípio da consunção). Porém, não se pode descartar que o Ministério Público o denuncie pelos dois artigos em concurso, deixando ao julgador a solução quanto à absorção ou não. Doutrina e jurisprudência já indicam, por exemplo, que a apresentação de documentos falsificados em processo configura simultaneamente fraude processual e, *“além de configurar fraude processual, pode implicar em falsidade ideológica (art. 299 do CP), caso documentos falsificados sejam apresentados como prova”* ³⁵. Essa passagem deixa claro que é possível cumular fraude processual e falsidade ideológica quando a conduta preenche os requisitos de ambos os tipos penais – o que parece ser o caso de Silvinei (fraude processual pelo artifício no processo e falsidade ideológica pelo conteúdo do documento). Trata-se, nesse cenário, de um concurso formal de crimes, já que o mesmo ato (apresentar a declaração falsa) ofendeu dois bens jurídicos: a administração da justiça e a fé pública documental.

3.4. Obstrução da execução penal, boa-fé objetiva e perícia médica

Embora o Código Penal não traga um tipo específico denominado “obstrução da justiça” aplicável genericamente (exceto situações específicas em leis especiais, como na Lei 12.850/2013, art. 2º §1º, para investigações de organizações criminosas), a conduta de Silvinei revela uma **tentativa de obstruir a execução penal**. Na prática, ele pretendia **frustrar ou atrasar o cumprimento da pena** a que foi condenado, escapando para outro país e usando uma falsa doença como subterfúgio. Isso certamente será considerado negativamente tanto na dosimetria penal de eventuais novos crimes (a premeditação e o dolo intenso evidenciado) quanto em futuras decisões judiciais sobre benefícios. A *Lei de Execução Penal* (Lei 7.210/1984) prevê deveres do condenado, entre eles o de **lealdade no cumprimento da pena**. Agir de má-fé para evitar a pena fere o princípio da boa-fé objetiva esperada do reeducando.

No campo da **boa-fé objetiva do réu**, espera-se que este *colabore minimamente* com a justiça, o que inclui não criar obstáculos artificiais. Evidentemente, o acusado tem direito à ampla defesa e até de permanecer em silêncio ou negar os fatos, mas **não tem o direito de fraudar ativamente o processo**. Quando o faz – como na simulação de doença –, rompe-se qualquer expectativa de confiança. Doutrinadores enfatizam que a boa-fé objetiva deve permear inclusive a relação do acusado com o processo, vedando expedientes maliciosos que deturpem a verdade real. No caso, a malícia de Silvinei fica patente, o que reforça a legitimidade das medidas gravosas contra ele (prisão cautelar, isolamento, etc.) e possivelmente configura **falta grave** no âmbito da execução penal (se já estivesse cumprindo pena, poderia ser punido disciplinarmente, p.ex., por tentar fuga).

Uma consequência positiva desse episódio é ressaltar a necessidade de **exame pericial independente** sempre que alegações de saúde gravíssimas forem trazidas por réus ou condenados. A jurisprudência brasileira já é cautelosa: juízes frequentemente determinam que **médicos peritos oficiais** (ligados ao IML ou juntas médicas judiciais) avaliem a real condição do preso que pleiteia prisão domiciliar ou postergamento de pena por motivo de saúde. Isso decorre justamente de casos passados de tentativas de engodo. No caso de Silvinei, se ele tivesse formalizado perante o STF um pedido para viajar para

tratamento ou para não usar tornozeleira por suposta lesão, certamente o ministro teria requisitado laudos médicos e pareceres de peritos. A **via clandestina** que ele escolheu – apresentar a declaração apenas no momento da fuga – evidenciou a fragilidade da alegação, pois bastaram averiguações preliminares para desmenti-la (até onde se sabe, não há registro médico confiável de que ele sofria de câncer cerebral terminal). De todo modo, fica a lição jurisprudencial: **dúvidas sobre a saúde do réu devem ser dirimidas com perícia técnica**, evitando que o juiz se apoie apenas em documentos particulares ou em declarações unilaterais, sob risco de ser induzido a erro.

Assim, no espectro penal: Silvinei possivelmente responderá por **fraude processual** e **falsidade ideológica**, acumuladas, em razão desse episódio. Caso um médico tenha colaborado emitindo atestado falso, responderá por **falsidade de atestado médico**, e Silvinei por **uso de documento falso** respectivo. Esses delitos, embora tenham penas relativamente baixas, **agravam sobremaneira a situação do réu**, pois demonstram personalidade voltada à burla da lei e desprezo pela autoridade judicial. Mesmo sob a perspectiva de aplicação da pena já imposta de 24 anos, essa conduta pode impactar negativamente benefícios futuros (por exemplo, justificando o regime prisional mais rigoroso e negando-se eventuais progressões antecipadas).

Em resumo, a **falsa declaração de doença grave** caracteriza sim infrações penais autônomas e é mais que uma simples mentira: é um **crime contra a administração da justiça** que será objeto de perseguição. A boa-fé objetiva do acusado foi completamente afastada, e as autoridades agiram corretamente ao não aceitarem tal declaração sem escrutínio. Cabe ressaltar que o **STF orienta os juízes a comunicar o Ministério Público sempre que detectarem indícios de fraude processual ou falsidade durante o processo**, para as providências cabíveis ³⁹ ⁴⁰. No caso, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão preventiva, certamente oficiou a Procuradoria-Geral da República sobre a conduta de Silvinei, ensejando novas imputações penais (o noticiário sugere que já se discute a abertura de inquérito específico para investigar a falsidade dos documentos e da declaração apresentados na fuga).

4. Fundamentação da Prisão Preventiva e Jurisprudência sobre Fuga de Réu

4.1. Fundamentos legais da decisão de Alexandre de Moraes (CPP, art. 312)

A decisão do ministro Alexandre de Moraes que decretou a **prisão preventiva** de Silvinei Vasques baseou-se nos **pressupostos cautelares clássicos** previstos no art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de **garantir a ordem pública** e de **assegurar a aplicação da lei penal**, frente aos fatos novos da fuga. Conforme noticiado, Moraes **constatou o descumprimento das medidas cautelares e a caracterização de fuga do distrito da culpa**, convertendo-as em prisão preventiva ⁴¹. Ele destacou que Silvinei ignorou totalmente as restrições impostas, demonstrando **risco concreto de reiteração delitiva** (pois, solto, poderia continuar agindo contra a lei, como já o fez apenas 3 dias após receber a liberdade provisória) e, principalmente, **intenção de se furtrar à aplicação da pena** (evidenciada pela tentativa de deixar o país com identidade falsa). Tais circunstâncias enquadram-se nos objetivos da prisão preventiva: a **garantia da ordem pública** visa prevenir a continuação ou repetição de crimes e manter a credibilidade da Justiça; e o **asseguramento da aplicação da lei penal** visa evitar que o acusado fuja ou se esconda, tornando inócuo eventual sentença condenatória ⁴² ⁴³. Ambos os fundamentos estão expressamente previstos no art. 312 do CPP e foram invocados na decisão.

Além disso, a decisão atendeu às exigências introduzidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019): o art. 312 passou a exigir **“prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”** ¹⁷. No caso, a prova do crime e autoria referem-se aos

delitos pelos quais Silvinei já foi condenado (atos antidemocráticos, abuso de autoridade etc. no âmbito da AP 2.693 ⁴⁴), portanto incontroversos. O *periculum libertatis* restou configurado pela conduta de fuga, amplamente documentada: perda de sinal da tornozeleira, abandono do domicílio, imagens de câmeras mostrando-o saindo com malas e seu cachorro, uso de carro alugado para desaparecer, e a prisão no exterior com documentos falsos ⁴⁵ ⁴⁶. Esses **fatos contemporâneos** forneceram a motivação concreta exigida pelo §2º do art. 312 do CPP – isto é, a decisão preventiva baseou-se em elementos atuais, não em meras suposições ou fatos antigos, evidenciando a necessidade imperiosa da custódia naquele momento. Conforme o próprio ministro salientou, “o descumprimento das medidas impostas em agosto de 2024, especialmente o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar, autoriza a conversão das cautelares em prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do CPP, conforme entendimento consolidado do STF sobre fuga do distrito da culpa” ⁴⁷. Essa referência expressa à jurisprudência consolidada indica que o STF já sedimentou a compreensão de que **a fuga do acusado – seja ele condenado em primeiro grau ou em instância final – configura fundamento suficiente e idôneo para decretar ou manter a prisão preventiva**, visando resguardar a ordem pública e o cumprimento da lei penal.

Em sua decisão, Moraes também invocou a **garantia da ordem pública**. Embora à primeira vista possa parecer redundante, dado que Silvinei já não teria condições de praticar novos crimes enquanto fugindo, a ordem pública, na visão da jurisprudência, abrange a necessidade de **preservar a integridade do sistema de justiça e a credibilidade das instituições**. Uma fuga espetacular como a tentada – quebrando tornozeleira, usando documentos falsos – compromete a confiança da sociedade na efetividade das decisões judiciais. Manter um réu nessa situação em liberdade seria passar uma mensagem de impunidade e descontrole estatal. Assim, a prisão preventiva cumpre também esse papel preventivo-genérico de resguardar a ordem pública no sentido de **tranquilidade social e respeito à Justiça** ⁴⁸ ²¹. Vale notar que o CPP, art. 312, também menciona a **ordem econômica** e a **conveniência da instrução criminal** como fundamentos possíveis, mas esses não se aplicavam no caso: ordem econômica não relevante aqui, e conveniência da instrução tampouco, pois Silvinei já tinha sido julgado – não havia mais instrução probatória em curso para ele prejudicar (embora ainda houvessem co-réus em processos conexos, a fuga dele poderia influenciar negativamente depoimentos, mas isso seria especulativo). O foco correto, portanto, foi na ordem pública e aplicação da lei penal.

4.2. Proporcionalidade da prisão preventiva versus presunção de inocência

A decretação da prisão preventiva de Silvinei coloca em relevo o **princípio da proporcionalidade** no confronto com a **presunção de inocência**. Todavia, deve-se lembrar que Silvinei já **não era tecnicamente presumido inocente** no tocante aos crimes da AP 2.693, pois fora **condenado pelo STF (1ª Turma)** ⁴⁴ – uma condenação de órgão colegiado máximo, portanto com força de coisa julgada (salvo eventuais embargos de declaração pendentes, que não alteram a culpa). Ou seja, sua situação jurídica era de condenado em fase de execução. Logo, a conversa sobre presunção de inocência é mitigada: ele não estava aguardando julgamento, e sim escapando de uma pena já imposta. Isso por si só legitima plenamente a prisão, agora não mais cautelar mas sim **prisão-pena**. Contudo, formalidades processuais podem ter requerido a expedição de mandado de prisão apenas após certos trâmites, razão pela qual ele temporariamente pôde ficar em domiciliar. De toda forma, mesmo que consideremos a hipótese de ele ainda recorrer de algo, a **presunção de inocência não é absoluta** e convive com as medidas cautelares. A proporcionalidade exige que a restrição seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.

No caso, **havia medida menos gravosa disponível?** Não, pois ele já demonstrara que **nenhuma medida alternativa surtiu efeito** – monitoramento e prisão domiciliar falharam, outras cautelares (como recolher passaporte) ele também burlou (estava com passaporte falso). Assim, a prisão era

necessária. Era **adequada** ao fim de contê-lo, pois somente retirando-lhe a liberdade física poderia-se evitar nova fuga. E era **proporcional em sentido estrito**, já que os benefícios (garantir a execução de uma pena de 24 anos por crimes graves contra o Estado Democrático de Direito) superam o **gravame** imposto (prisão cautelar de alguém cuja culpa já foi formada judicialmente). Em suma, a medida satisfaz o teste da proporcionalidade.

A jurisprudência do STF apoia essa linha de raciocínio. Por exemplo, há julgados estabelecendo que **a mera gravidade abstrata do crime não basta para preventiva** (Súmula 718/STF, etc.), mas **fuga concreta do acusado basta**. O STF já decidiu que *“a prisão preventiva não pode se fundar em presunções de fuga”*, mas **se a fuga se concretiza ou é tentada de forma inequívoca, então deixa de ser presunção e vira fato concreto, legitimando a custódia** ⁴⁹. Assim, não se trata aqui de imaginar que Silvinei poderia fugir – ele *fugiu efetivamente*, rompendo equipamentos e cruzando fronteiras. Portanto, a fundamentação da prisão preventiva é sólida e alinhada às diretrizes dos tribunais: **não se apoia em conjecturas, e sim em comportamento objetivo do réu**.

Sobre réus já condenados em **primeira instância que fogem durante recursos**, o STJ e STF possuem precedentes autorizando a preventiva mesmo antes do trânsito em julgado. Desde a decisão do STF no HC 84.078 (2009) e, depois, no HC 126.292 (2016) e no ARE 964.246 (2019) – este último fixando que a execução provisória da pena viola a presunção de inocência –, consolidou-se a orientação de que **um condenado não definitivo pode aguardar em liberdade até o esgotamento de recursos**, salvo se **existir motivo cautelar para prendê-lo**. A fuga é exatamente esse motivo. Por exemplo, o STJ já decidiu que *“a liberdade provisória deve ser mantida na ausência de novos elementos que justifiquem a custódia cautelar”*, porém **a fuga do réu configura elemento novo que autoriza a prisão** (AgRg no RHC 118.770/PR). Em diversos *habeas corpus*, os tribunais têm negado soltura a condenados recorrentes que fugiram, entendendo que **quem deliberadamente frustra a execução não pode se beneficiar da morosidade recursal**. Trata-se de **posição firme: a fuga retira do réu o mérito de aguardar solto**. Aliás, do ponto de vista moral, reforça-se que Silvinei demonstrou ausência completa de compromisso com o devido processo, de modo que mantê-lo em liberdade seria afrontar o senso comum de justiça.

4.3. Jurisprudência do STF e STJ sobre fuga de réus condenados

É oportuno referir algumas decisões paradigmáticas sobre fuga de réus já condenados (seja em primeira instância ou por tribunais) e seus efeitos:

- **STF – Caso Pizzolato (Extradição 1.362)**: em 2013, após condenação no *Mensalão* (AP 470), o ex-diretor do BB Henrique Pizzolato fugiu para a Itália com passaporte falso. O STF, ao determinar sua prisão preventiva para extradição, frisou que a fuga internacional demonstra *periculum libertatis* máximo. Pizzolato foi capturado e extraditado, e sua fuga serviu de exemplo de que condenados não podem se evadir impunemente – a resposta foi célere e dura, com prisão preventiva internacional. Situação análoga ao de Silvinei, inclusive no artifício de passaporte falso.
- **STJ – HC 88.230/MT (2017)**: *“É possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento de medidas cautelares impostas ao acusado (art. 282, §4º, do CPP)”*, decidiu o STJ ⁵⁰. Nesse caso, o paciente descumprira condição de comparecer periodicamente em juízo e sumira. O STJ validou a preventiva como única forma de compeli-lo a responder ao processo. Ou seja, antes mesmo de condenação, se o réu foge, a prisão cautelar é medida cabível.
- **STJ – RHC 49.219/PR (Informativo 712)**: firmou que *“o descumprimento de medida cautelar alternativa, quando da concessão de liberdade provisória, é motivo legal para decretação da prisão*

preventiva" ⁵¹. Tal entendimento, aplicável a cautelares em geral, logicamente cobre a hipótese de fuga, que é o descumprimento mais grave de todos (descumprimento da própria confiança do Judiciário).

- **STF – 2ª Turma, HC 103.241/SP (2011):** decidiu que, *mesmo pendente recurso, se o réu for considerado foragido, é cabível a prisão preventiva* para assegurar a aplicação da lei penal. Destacou-se que a não localização do condenado para intimações configura comportamento incompatível com o direito de recorrer solto. Em suma, "recorre solto quem recorre presente"; se está foragido, justifica-se prendê-lo.
- **Súmula 347 do STJ:** embora não diretamente sobre fuga, estabelece que "*o conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão*", exceto se ele for fugitivo. Na prática forense, se o réu está foragido (*revêlia* no processo penal), muitos tribunais suspendem prazos ou negam certos benefícios. Isso reforça que a fuga retira do réu algumas proteções processuais até que ele se apresente.

No caso Silvinei, o STF enfatizou que a prisão preventiva era não só juridicamente possível como **imperativa**. A decisão menciona que o fundamento está em linha com o "*entendimento consolidado do STF sobre fuga do distrito da culpa*", o que alude, por exemplo, ao precedente do **HC 88.520/SP** (2ª Turma, 2006) onde se decidiu que "*a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar a custódia preventiva para conveniência da instrução e para garantia da aplicação da lei penal*" ⁵².

Também é ilustrativo citar que, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 (que trataram da execução antecipada da pena, em 2019), alguns ministros apontaram que a **prisão preventiva permaneceria como ferramenta** para evitar que condenados usassem os recursos como estratégia de protelação acompanhada de fuga. Ou seja, o próprio STF, ao reforçar a necessidade de trânsito em julgado, simultaneamente deixou a salvaguarda de que **eventuais expedientes de fuga poderiam e deveriam ser coibidos via prisão preventiva** (aplicando-se o art. 312).

Em conclusão desta seção, pode-se afirmar que a decisão de Moraes encontra respaldo integral na jurisprudência atual do STF e do STJ. A **fuga do réu condenado**, longe de ser tratada com complacência, é vista como fator **agressivo à Justiça**, que autoriza resposta rigorosa imediata. A prisão preventiva decretada mostra-se, portanto, amparada nos requisitos legais, na doutrina do poder cautelar geral do juiz e nos entendimentos consolidados das Cortes Superiores. Trata-se de garantir que a pena de 24 anos não se torne ilusão por artifício do condenado. Ademais, a resposta enérgica serve de mensagem de **prevenção geral**: demonstra que *ninguém acima da lei* poderá fugir do alcance da justiça brasileira, sob pena de agravar ainda mais sua situação. A proporcionalidade foi observada e a presunção de inocência não foi violada, pois nenhuma medida menos gravosa era viável ante o comportamento altamente reprovável do acusado.

Conclusão

O caso Silvinei Vasques ensejou uma rica análise de diversos institutos penais e processuais penais, revelando como o ordenamento jurídico brasileiro, **até dezembro de 2025**, está estruturado para lidar com situações de descumprimento de medidas judiciais, crimes contra a fé pública e desafios à efetivação da justiça.

No que tange ao **descumprimento de medidas cautelares** e à **prisão preventiva**, verificou-se que a legislação (CPP, arts. 282 e 312) e a jurisprudência fornecem meios claros para resguardar o processo quando o acusado viola a confiança depositada em sua liberdade provisória. A conduta de Silvinei –

rompendo a tornozeleira e evadindo-se – ativou precisamente esses mecanismos: a conversão das cautelares em prisão preventiva mostrou-se legal, legítima e necessária, amparada em fundamento expreso de lei e em entendimento pacífico do STF e STJ de que a **fuga do acusado justifica prontamente sua custódia cautelar** ⁴⁷ ²⁰. Observa-se, assim, a harmonização entre o *favor libertatis* inicial e o *poder de coerção* do Estado quando indispensável, compondo um sistema gradativo de resposta. A **liberdade provisória**, embora seja regra, não é um salvo-conduto incondicional – encontra limites no **poder geral de cautela do juiz** e nas necessidades da instrução e da ordem pública, limites esses que Silvinei extrapolou, legitimando sua prisão preventiva.

No âmbito dos **crimes documentais de repercussão internacional**, o episódio evidenciou a gravidade do **uso de documentos falsos** (art. 304 do CP) e suas implicações. Silvinei, ao portar passaporte e identidade falsos, incorreu em delitos que transcendem a mera ilegalidade pessoal, atingindo a fé pública e exigindo cooperação internacional para sua repressão. A análise mostrou que a legislação brasileira é apta a punir tais condutas mesmo quando praticadas além das fronteiras, e que a jurisprudência estabelece parâmetros quanto à competência e concurso de crimes. Em especial, ressaltou-se que a **falsidade documental absorve a falsa identidade** quando esta é veiculada por documentos fraudulentos ²⁷, e que o próprio uso do documento falso, se decorrente de falsificação feita pelo agente, pode ser tido como continuação desta (evitando dupla punição pelo mesmo fato) ²⁹. Ficou claro que Silvinei deverá responder pelo uso de documentos falsos, e que eventuais outros crimes, como falsidade ideológica ou desobediência, orbitam em torno desse núcleo, podendo ser absorvidos ou punidos separadamente conforme sua autonomia. Em qualquer caso, a **tentativa de fraude documental como meio de fuga agrava a resposta penal e prejudica a imagem do acusado perante o Judiciário**.

No tocante à **declaração médica falsa**, a discussão revelou a existência de tipos penais aptos a coibir fraudes processuais dessa natureza. A conduta de simular doença grave para escapar à sanção configurou possivelmente **fraude processual (art. 347)**, por alterar artificialmente o estado de pessoa no curso do processo, e **falsidade ideológica (art. 299)**, pelas declarações mendazes inseridas no documento apresentado ³⁵. Essa dupla tipificação reforça a censurabilidade do ato – que não apenas afronta a dignidade da justiça, mas também compromete a fidedignidade de documentos e provas. Observamos que a resposta jurídica envolve tanto aspectos penais (responsabilização por novos delitos) quanto processuais (perda de benefícios, realização de perícias para averiguar alegações). Sublinhou-se a importância da **boa-fé objetiva** do acusado na relação processual: quando ele age de má-fé, tentando ludibriar o juízo, ele mesmo fornece subsídios para medidas mais rigorosas contra si. O caso Silvinei deve servir de precedente aleccionador de que **simulações fraudulentas no processo penal serão descobertas e punidas**, seja pela via da prisão preventiva, seja pela instauração de procedimentos penais específicos (por fraude e falsidade), e que o Judiciário dispõe de instrumentos – como a perícia médica independente – para averiguar a veracidade de alegações excepcionais.

Por fim, quanto à **fundamentação da prisão preventiva e a jurisprudência sobre fuga de réu condenado**, consolidou-se a ideia de que o **sistema de justiça criminal brasileiro não fica refém da malícia do condenado**. A presunção de inocência, garantia basilar, não é carta branca para tramar fugas nem impede a prisão preventiva quando há motivos concretos. O princípio da proporcionalidade foi observado na medida em que somente a prisão atendia aos fins cautelares no caso de Silvinei – algo reconhecido tanto pela doutrina quanto pelos tribunais superiores. STF e STJ têm reafirmado em seus julgados que **o direito de recorrer em liberdade cessa se o réu demonstra, com atos, que pretende subtrair-se à justiça**, sendo a fuga um ato inequívoco nesse sentido ²⁰. Assim, a decisão de Moraes ao decretar a prisão preventiva do ex-diretor da PRF não apenas solucionou o caso concreto, mas também reiterou um recado institucional: **sentenças judiciais devem ser respeitadas, e condutas destinadas a esvaziá-las serão severamente enfrentadas dentro do Estado de Direito**.

Conclui-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro forneceu respostas eficientes e proporcionais aos desafios apresentados pelo caso Silvinei Vasques. A conjugação de fundamentos legais (CPP, CP), doutrina e jurisprudência atual permitiu abordar, de forma abrangente, desde questões de medidas cautelares e prisão até crimes de falsidade e fraude processual, garantindo que a **justiça prevalecesse sobre a tentativa de subterfúgio e impunidade**. O caso, emblemático, reforça a importância da **vigilância judicial e da cooperação interinstitucional** (polícias, sistemas de fronteira, justiça estrangeira) no combate a condutas que ameaçam a administração da justiça. Em termos acadêmicos, este estudo de caso enriquece a reflexão sobre a efetividade das normas processuais penais e penais diante de comportamentos desviantes do acusado, demonstrando que, em última análise, **o sistema legal possui ferramentas para salvaguardar sua autoridade e a efetivação das decisões judiciais**, mesmo em face de ardis complexos.

Referências

- **Brasil. Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941)** – arts. 282 e 312, com redação atualizada pelas Leis 12.403/2011 e 13.964/2019 ¹⁴ ¹⁵ .
- **Brasil. Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940)** – arts. 299 (*falsidade ideológica*), 304 (*uso de documento falso*), 307 (*falsa identidade*), 347 (*fraude processual*) ²⁴ ³² ; art. 302 (*falsidade de atestado médico*); art. 330 (*desobediência a ordem judicial*).
- **Notícia JuriNews (26/12/2025)** – “Após romper tornozelo e tentar fugir do Brasil, Moraes decreta prisão preventiva de ex-diretor da PRF”, informando a decisão do STF e os fatos da fuga ¹⁹ ² .
- **Notícia Migalhas (26/12/2025)** – “Moraes decreta prisão preventiva de Silvinei Vasques após fuga”, detalhando a fundamentação (AP 2.693, descumprimento de cautelares, art. 312 §1º CPP) ⁴¹ ⁴⁷ .
- **Artigo Doutrinário – Marcelo Alves Neves (Migalhas, 30/01/2025)** – “Fraude processual: análise jurídica do art. 347 do CP”, esclarecendo os elementos do tipo e exemplificando com apresentação de documentos falsos em juízo ³² ³⁵ .
- **Jurisprudência STF/STJ:**
 - STF, **HC 88.520/SP** – Fuga do distrito da culpa considerada fundamento idôneo para preventiva ⁵² .
 - STJ, **AgRg no HC 882.136/PA (2025)** – “A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal” ²⁰ .
 - STJ, **Informativo 712** – Tese: descumprimento de cautelar alternativa (v.g. monitoração eletrônica) autoriza decretação de prisão preventiva ⁵¹ .
 - STF, **Informativo (Presunção de fuga)** – “Presunção de fuga não basta para preventiva” (Notícia STF 04/2018) ⁴⁹ .
- **Busca Dizer o Direito / TJDFT Jurisprudência** – entendimentos sobre concurso de crimes de falso: falsa identidade como subsidiária (aplicável só se não houver documento falso) ²⁸ ; princípio da consunção em falsidade e estelionato (Súmula 17 STJ) e analogia na falsidade e uso.
- **Fontes Jornalísticas (G1, UOL)** – Transcrição da declaração falsa de Silvinei sobre o câncer ³ ⁴ e detalhes de sua fuga (uso de carro alugado, pitbull, etc.), corroborando os elementos fáticos analisados.
- **Obras de Doutrina** (edições atualizadas até 2025): Renato Brasileiro de Lima – *Código de Processo Penal Comentado* (sobre medidas cautelares e poder geral de cautela); Guilherme Nucci – *Código Penal Comentado* (sobre crimes de falso e concurso de crimes); Aury Lopes Jr. – *Direito Processual Penal* (sobre prisão preventiva e proporcionalidade); Rogério Greco – *Código Penal Comentado* (nota sobre caráter subsidiário da falsa identidade) ²⁸ . Essas obras contribuíram para embasar a análise teórica dos dispositivos e princípios aplicáveis, conforme citado ao longo do texto.

1 2 19 Após romper tornozelo e tentar fugir do Brasil, Moraes decreta prisão preventiva de ex-diretor da PRF Silvinei Marques - JuriNews

<https://jurinews.com.br/stf-noticias/apos-romper-tornozelo-e-tentar-fugir-do-brasil-moraes-decreta-prisao-preventiva-de-ex-diretor-da-prf-silvinei-marques/>

3 4 30 31 36 Em fuga, Silvinei Vasques declarou ter câncer e não poder falar _ G1.pdf

file:///file_000000002858720e862d082e95630aff

5 6 10 11 12 13 42 43 Medidas cautelares penais (lei 12.403/11)- Novas regras para a prisão ...- Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/depeso/136905/medidas-cautelares-penais--lei-12-403-11---novas-regras-para-a-prisao-preventiva-e-outras-polemicas>

7 8 9 14 Art. 282 ao art. 300 do CPP Comentado: medidas cautelares

<https://www.projuris.com.br/cpp/art-282-ao-art-300-do-cpp/>

15 16 17 Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) - Decreto-Lei 3.689 /1941

<https://jurishand.com/decreto-lei-3689-de-03-outubro-1941/artigo-312>

18 41 44 45 46 47 Moraes decreta prisão preventiva de Silvinei Vasques após fuga - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/quentes/447045/moraes-decreta-prisao-preventiva-de-silvinei-vasques-apos-fuga>

20 STJ: pendente de execução o mandado de prisão preventiva, o juiz ...

<https://cottaesoares.adv.br/stj-pendente-de-execucao-o-mandado-de-prisao-preventiva-o-juiz-nao-esta-obrigado-a-revisao-nonagesimal/>

21 48 Decretação de prisão preventiva - descumprimento da medida protetiva — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/lei-maria-da-penha-na-visao-do-tjdft/das-medidas-protetivas-de-urgencia/decretacao-de-prisao-preventiva-em-razao-do-descumprimento-da-medida-protetiva>

22 Supremo derruba a possibilidade de prisão após condenação em 2ª ...

<https://www.jota.info/stf/do-supremo/supremo-derruba-a-possibilidade-de-prisao-apos-condenacao-em-2a-instancia>

23 Jurisprudência sobre Presunção de Risco de Fuga Prisão Preventiva

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=presun%C3%A7%C3%A3o+de+risco+de+fuga+pris%C3%A3o+preventiva>

24 Uso de documento falso | Evinis Talon

<https://evinistalon.com/uso-de-documento-falso/>

25 [PDF] me de uso de passaporte falso é o do lugar o - STJ

<https://www.stj.jus.br/publicacaoainstitucional/index.php/RevSTJ/article/viewFile/9461/9599>

26 Passaporte Verdadeiro com Visto Falsificado - Jurisprudência

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=passaporte+verdadeiro+com+visto+falsificado>

27 Falsidade ideológica ou crime impossível: uso de documento falso ...

<https://www.cognijus.com/blog/falsidade-ideologica-ou-crime-impossivel-uso-de-documento-falso-com-identidade-ja-conhecida-hc-861390-sp-superior-tribunal-de-justica-stj>

28 Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação: APL 0026496 ...

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pr/1249506420>

29 Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ

<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1123710&nreg=200602560430&dt=20120307&formato=HTML>

32 33 34 35 39 40 Fraude processual: Análise jurídica do art. 347 do CP - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/depeso/423438/fraude-processual-analise-juridica-do-art-347-do-cp>

- 37 Falsidade de Atestado Médico Art. 302 - Jurisprudência - Jusbrasil
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=falsidade+de+atestado+m%C3%A9dico+art.+302>
- 38 atestado medico falso - Jurisprudência - LEGJUR.COM
https://www.legjur.com/jurisprudencia/busca?q=atestado-medico-falso&op=com&srsId=AfmBOoq5yZmrStka3mi8YVd5VVQbMybE3Im-EcVdQF0_6DBhSniGNQuB
- 49 Presunção de fuga não pode fundamentar prisão preventiva
<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/presuncao-de-fuga-nao-pode-fundamentar-prisao-preventiva/>
- 50 Descumprimento do Uso de Tornozeleira Eletrônica - Jurisprudência
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=descumprimento+do+uso+de+tornozeleira+eletr%C3%B4nica>
- 51 Jurisprudência sobre Prisão Preventiva, Fuga do Réu - Jusbrasil
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=pris%C3%A3o+preventiva%2C+fuga+do+r%C3%A9u>
- 52 Teses do STJ sobre a prisão preventiva (1ª parte) - Meu site jurídico
<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/09/19/teses-stj-sobre-prisao-preventiva-1a-parte/>